

1502376-09.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: RACHEL DE CASTRO MOREIRA E SILVA

Comarca: Taboão da Serra

Foro: Foro de Taboão da Serra

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... acabado de casar. Fez uma besteira de fazer um roubo. Não estava conseguindo sustentar sua casa e estava passando na rua, viu um casal passando e viu que eles estavam usando alianças. Encostou e fez o roubo das alianças, mediante a simulação de arma de fogo. No dia 03 de dezembro, se utilizou de uma réplica de arma de fogo, de brinquedo. Para ele, mostrou o simulacro e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taboão da Serra

Foro de Taboão da Serra

1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Rua Mario Latorre, 96, Taboão da Serra-SP - cep 06767-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502376-09.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502376-09.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2329979/2021 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA, 21766135 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA, 3448/21/614 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA, 2329979 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME LUÍS GOMES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RACHEL DE CASTRO MOREIRA E SILVA

Vistos.

GUILHERME LUÍS GOMES DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 157, caput, por duas vezes, na forma do artigo 71, parágrafo único, ambos do Código Penal. Narra a denúncia que em 30 de novembro de 2021, por volta das 20h, na R. Maria Benedita Teixeira Leite, 116 Pq. Pinheiros, neste município e comarca de Taboão da Serra, o acusado, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com a simulação de emprego de arma de fogo, duas alianças pertencentes às vítimas Karen Franca Ribeiro Almeida e Uelio Santos Almeida Franca, que não foram recuperadas. Ainda segundo a inicial, em 03 de dezembro de 2021, por volta das 13h30, na R. Neusa Demétrio, 04 Jd. Oliveira, neste município e comarca de Taboão da Serra, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, a aliança pertencente

à vítima Rogério Gomes da Silva, que não foi recuperada. A denúncia narra os fatos imputados ao acusado nos seguintes termos:

Segundo apurado, no dia 30 de novembro de 2021, as vítimas Karen e Uelio chegavam à escola de seu filho quando foram abordados pelo denunciado que, com as mãos embaixo da camisa, fazendo menção de estar armado, anunciou o assalto e exigiu as alianças do casal e disse para que não fugissem, senão os mataria. Após o crime, o denunciado fugiu em uma motocicleta preta com detalhes em verde, de placa com letras CUG.

Apurou-se também que, no dia 03 de dezembro de 2021, a vítima Rogério trafegava com seu veículo quando foi abordado pelo denunciado, que lhe apontou uma arma de fogo e exigiu sua aliança. A vítima obedeceu e entregou a joia ao denunciado, que a guardou em uma bolsa preta pequena e fugiu em uma motocicleta preta com detalhes em verde.

Após o roubo, Rogério conseguiu um vídeo do denunciado trafegando pelo local momentos antes do crime em uma motocicleta, placa CUG-4G18, com um adesivo "M" de Mottu, que indicava ser a moto de aluguel.

A Polícia Militar foi acionada e, em contato com a locadora de motocicletas, foram informados que o veículo trafegava pelas imediações da Rua Hemília Garrido, onde conseguiram abordar o denunciado.

Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o denunciado, apenas a chave da motocicleta. Em busca nas imediações, foi localizada, atrás de uma banca de jornal, um simulacro de arma de fogo.

Indagado, o denunciado disse que motocicleta estava locada em nome de um amigo, mas era ele quem a utilizava para trabalhar. Negou que o simulacro de arma de fogo fosse seu, assim como o roubo da aliança.

Contudo, através das câmeras de segurança do comércio local, constatou-se que o denunciado havia estacionado a motocicleta, tirado o simulacro da cintura e o escondido atrás da banca de jornal.

O denunciado conduzido até o Distrito Policial, onde, perante a d. autoridade policial exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

As vítimas Rogério e Karen foram chamadas para comparecerem à Delegacia de Polícia, onde reconheceram o denunciado como a pessoa que roubou suas alianças, assim como também reconheceram a motocicleta utilizada por ele para praticar os crimes. (fls. 104/106).

A denúncia foi recebida no dia 25 de janeiro de 2022 (fls. 108/110).

O réu foi devidamente citado (fls. 130/135), constituiu defensora, que apresentou resposta à acusação (fls. 125/126).

Durante a instrução processual, foram ouvidas as vítimas Rogério Gomes da Silva, Karen Franca Ribeiro Almeida e Uelio Santos Almeida Franca e tomado o depoimento da testemunha Gustavo Oliveira Lemos, seguindo-se o interrogatório do réu.

Em alegações finais, o Ministério Público postulou a procedência da pretensão acusatória, nos termos da exordial, por entender estarem devidamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva. A defesa pleiteou a fixação das penas no mínimo legal, o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea e a fixação de regime inicial diverso do fechado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada nos autos, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante de fls. 01/02; boletim de ocorrência de fls. 03/08; auto de exibição e apreensão de fls. 17 e 23/24; auto de entrega de fls. 12; auto de reconhecimento pessoal de fls. 20 e 25; auto de reconhecimento de objeto de fls. 21 e 26; fotos de fls. 46/49; laudo de objeto de fls. 190/192; bem

como pelos depoimentos colhidos durante a fase inquisitiva e a instrução judicial.

Quanto à autoria, também ficou caracterizada e recai sobre a pessoa do réu. Senão vejamos.

A vítima Rogério Gomes da Silva afirmou que reconheceu o acusado. Disse que foi trabalhar e quando estava voltando para o almoço, assim que foi estacionar o carro, veio o moço da moto e exigiu a entrega da aliança. Estava com o vidro fechado. O agente mandou que abrisse o vidro. Abriu, o agente apontou a arma. Entregou a aliança. Não sabe quanto valia a sua aliança, o valor era mais sentimental. Lembra-se que a moto usada pelo agente era uma de aluguel. O agente estava com capacete, mas com o rosto descoberto. A moto é preta, com detalhes em verde, escrito "Mottu".

A vítima Karen Franca Ribeiro Almeida afirmou que estava com seu esposo e desceram do carro. Abaixou-se para ver um risco na porta do veículo. Percebeu que uma moto se aproximou do seu marido e falou algo, mas não ouviu o que. Levantou-se e viu que era um assalto. O agente falou "não corre não, senão eu te mato" e exigiu a entrega da aliança. O agente pegou a sua aliança e do seu marido e foi embora. O agente estava com a mão embaixo da blusa, parecendo que estava armado. Acha que o valor da aliança era próximo a R\$ 2.000,00. A moto utilizada era verde e no momento em que aconteceu conseguiu olhar a placa. Ficou muito abalada com fatos, tendo dificuldades para dormir. Reconhece o número 01 como sendo o autor do crime.

A vítima Uelio Santos Almeida Franca afirmou que no dia dos fatos foi levar sua filha na escola com sua esposa. Quando estacionaram na frente da escola, enquanto aguardavam a criança, desceu do carro e foi abordado pelo agente e ele fez um pedido. O depoente não entendeu direito o que ele queria. Ele pediu de novo a aliança. A vítima estendeu a mão, mas o agente exigiu que entregasse a aliança. O autor estava com a mão embaixo da camisa. O acusado ameaçou sua esposa, falou para que ela não corresse e pegou a aliança dela. O agente saiu com a moto, em direção oposta à que estavam. Pelo que entendeu, o agente disse que iria atirar se sua esposa corresse. Ele estava em uma moto com detalhes verdes e depois ficou sabendo que era uma empresa de aluguel de moto. E era essa a moto que ele estava. Não se lembra precisamente o valor da aliança, mas sabe que foi mais de R\$ 2.000,00. Ficou bastante abalado e com medo após esse evento. Até ligou para algumas empresas de monitoramento e vigilância, para fazer vigilância de sua casa. Mudou sua rotina e inclusive contratou uma perua para levar e buscar sua filha. Não tem certeza do reconhecimento, mas reconheceria o acusado, por causa da estatura e dos traços do olho.

A testemunha Gustavo Oliveira Lemos é amigo próximo do Guilherme. Conhece Guilherme há 07 ou 08 anos. Emprestou uma motocicleta para o Guilherme. O Guilherme tinha acabado de casar e perguntou se poderia alugar uma moto para ajuda-lo. O depoente alugou uma moto em seu nome para o réu. A moto tinha detalhes verdes, de acordo com o padrão da locadora. Alugou a moto para que o acusado usasse para trabalhar com entregas. Não sabia que o acusado fazia coisas ilícitas com a moto.

O acusado afirmou que no dia 30 de novembro e tinha acabado de casar. Fez uma besteira de fazer um roubo. Não estava conseguindo sustentar sua casa e estava passando na rua, viu um casal passando e viu que eles estavam usando alianças. Encostou e fez o roubo das alianças, mediante a simulação de arma de fogo. No dia 03 de dezembro, se utilizou de uma réplica de arma de fogo, de brinquedo. Para ele, mostrou o simulacro e exigiu a entrega da aliança.

Como se vê, o conjunto probatório é harmônico, não deixando dúvidas quanto à autoria delitiva. As três vítimas reconheceram o acusado como sendo o autor do delito, bem como a motocicleta por ele utilizada na prática do crime. Ressalta-se que a motocicleta utilizada pelo autor possui características marcantes, que, como exposto, foram reconhecidas pelos ofendidos. Se não bastasse, há fotografias que

mostram o acusado, logo após a prática de um dos crimes, escondendo o simulacro utilizado para a prática do roubo ocorrido no dia 03 de dezembro (fl. 48). Por fim, o acusado confessou de forma circunstanciada os fatos que lhe foram imputados, admitindo a prática das ações narradas na inicial.

Portanto, demonstradas a autoria e materialidade do delito, bem como a ausência de qualquer circunstância que exclua o crime ou isente o agente de pena, mostra-se de rigor a procedência da pretensão acusatória em relação ao crime descrito na exordial acusatória.

Passo a dosar a reprimenda.

Na primeira fase da dosimetria penal, há circunstâncias desfavoráveis, considerando o valor financeiro e sentimental dos objetos subtraídos, o abalo psicológico narrado pelas vítimas Karen e Ueliton, que revelaram terem ficado especialmente abalados com o fato, inclusive modificando a rotina. E em um dos delitos o acusado utilizou simulacro de arma de fogo, diminuindo a resistência da vítima e causando maior temor. Assim, fixo a pena base em 1/6 acima do mínimo legal, isto é, 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, reconhece-se a reincidência do réu (condenação nos autos 0001719-38.2020.8.26.0609, trânsito em julgado para a defesa em 22/10/2019 - fl. 149). Além disso, presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, de modo que as penas são reduzidas para o mínimo legal.

Na terceira fase da dosimetria da pena, não existem causas de aumento ou diminuição de pena.

Embora dois crimes de roubo tenham sido praticados em concurso formal de crimes (vítimas Karen Franca Ribeiro Almeida e Uelio Santos Almeida Franca) e em continuidade com outro crime de roubo consumado, todos serão considerados como praticados em continuidade delitiva, sofrendo apenas um aumento de pena respectivo, uma vez que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça impede o reconhecimento do concurso formal seguido do reconhecimento da continuidade delitiva, conforme segue:

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. LEI N. 13.654/2018. CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DO USO DE ARMA DE FOGO. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. INCIDÊNCIA DE TRÊS MAJORANTES. FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA PREVISTA EM LEI QUE DECORREU DO MERO NÚMERO DE MAJORANTES. VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 443 DESTA CORTE. CRIME CONTINUADO. CONCURSO FORMAL. AUMENTOS CUMULATIVOS. DESCABIMENTO. BIS IN IDEM. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. PROVIMENTO ESTENDIDO AOS CORRÉUS.

[...]

2. É certo que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal confere ao juiz, no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, a faculdade - e não o dever - de fazer incidir a causa que mais aumente a pena, excluindo as demais. No entanto, a incidência cumulativa de majorantes demanda fundamentação lastreada em elementos concretos dos autos que evidenciem o maior grau de reprovação da conduta e, em consequência, a necessidade de sanção mais rigorosa. In casu, a aplicação de fração superior à mínima prevista em lei decorreu do mero número de majorantes, o que está em desacordo com a Súmula n. 443 desta Corte.

3. Esta Corte entende que "havendo concurso formal entre dois delitos cometidos em continuidade delitiva, somente incidirá um aumento de pena, qual seja, o relativo ao crime continuado" (AgRg no AREsp n. 1.651.831/GO, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021).

[...]

(HC n. 742.148/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022.)

Assim, considerando que se trata de 03 crimes de roubo, aumento a pena anteriormente fixada em 1/5, considerando o número de crimes praticados.

Assim, fixo definitivamente a pena do acusado no patamar de 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", c.c. art. 59, ambos do Código Penal, considerando a reincidência, bem como o montante de pena aplicado.

Tratando-se de crime praticado mediante grave ameaça a pessoa, bem como o montante da pena aplicado, inviável à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão do benefício da suspensão condicional da pena (art. 44 e 77, CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da ação penal e assim o faço para CONDENAR o réu GUILHERME LUÍS GOMES DA SILVA ao cumprimento de pena privativa de liberdade consistente em 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixados estes em 1/30 do salário-mínimo vigente à data dos fatos, por estar incurso no artigo 157, caput, por três vezes, na forma do artigo 71, parágrafo único, do Código Penal.

Estando presentes os requisitos e fundamentos que levaram à prisão preventiva do acusado, agora reforçados pela certeza acerca da materialidade e autoria, conforme fundamentado acima, INDEFIRO o direito do réu recorrer em liberdade.

Expeça-se guia de execução provisória.

Transitado em julgado: a) expeçam-se guias de execução e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral por conta da suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral.

Custas ex legis.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Taboão da Serra, 31 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA